

其违法成本。如赠与人配偶要求返还，于法有据，应予支持，亦为当前司法实践的通常情形。关于返还标准，即受赠人应全部返还还是部分返还受赠财产，笔者认为，应当以全部返还为原则，兼顾个案具体情况。如受赠人能提供充分证据证明其为受赠财产支付了相应对价或受赠人亦曾向赠与人转账等，从公平角度出发，可以结合实际情况予以抵扣。本案中，徐某作为赠与人配偶主张权利，法院经审理认定齐某向倪某赠与128.81万元的行为无效。倪某虽抗辩该款项系工资和业务费，但其对此并未提供充分证据予以佐证，故法院未采信其主张，最终判决倪某向徐某全部返还受赠的128.81万元。

编写人：北京市第二中级人民法院 陈捷鹰 杨云霞

二、继承纠纷

(一) 法定继承纠纷

36

以成立事实收养关系为由提起第三人撤销之诉的法律适用

—— 范甲诉范乙、范某丙法定继承案

【案件基本信息】

- 1. 裁判文书字号
北京市第三中级人民法院(2023)京03民终14794号民事判决书
- 2. 案由：法定继承纠纷
- 3. 当事人
原告(上诉人、再审被申请人): 范甲
被告(被上诉人、再审申请人): 范乙、范某丙

【基本案情】

范某某与赵某系夫妻关系，生育有范乙、范丙两个子女。范某丙为范丙之子。范甲为范某某的侄女。1968年，时年11岁的范甲来到范某某家，与范某某一家共同生活，未上学。1977年，范甲参加工作。2015年，范丙去世；2016

年，赵某去世；2017年4月，范某某去世。范某某与赵某夫妇生前遗留有涉案房屋一套，登记在范某某名下。

2017年4月，范乙将范某丙诉至法院，要求依法继承分割涉案房屋。经审理，法院作出原审民事判决：涉案房屋的相关权益归范乙与范某丙共同继承享有。该判决已生效。

2018年5月，范甲将范乙、范某丙诉至法院，称其系范某某夫妇的养女，范某某夫妇生前留有遗嘱，明确将涉案房屋留给范甲，故要求判令涉案房屋归其继承所有。6月，范甲以涉案房屋已被生效判决处理过为由申请撤诉，法院予以准许。

2018年10月，范甲向法院提起第三人撤销之诉，要求撤销原审民事判决。一审法院认为，根据范甲的陈述，其并非原审诉讼第三人，提起第三人撤销之诉依据不足，故裁定驳回范甲的起诉。范甲上诉，二审法院认为应审查范甲与范某某夫妇是否形成收养关系，故裁定撤销一审裁定并指令一审法院审理。

2019年12月，法院作出发回重审后的一审民事裁定，认为无法确认范甲与范某某夫妇是否形成事实收养关系，进而无法确认范甲为本案适格第三人，故裁定驳回范甲的起诉。范甲上诉后，二审法院认为应认定范甲系范某某夫妇养女，与范乙、范某丙同为范某某夫妇的法定继承人，故范甲无权提起第三人撤销之诉，裁定：驳回上诉，维持原裁定。

此后，范乙不服该二审民事裁定，向高院申请再审，高院指令二审法院再审本案。二审法院经再审认为，本案应结合范甲的起诉事由，审查范甲作为第三人的诉讼主体是否适格，在此基础上依法裁判，故裁定撤销发回重审后的一审、二审民事裁定书，指令一审法院对本案进行审理。

另查，2019年12月，范甲与亲生父母的子女作为共同原告将另一亲弟弟诉至法院，要求继承其亲生父母的遗产。2020年5月，范甲在该案中表示放弃继承权并撤回起诉。

【案件焦点】

1. 范甲是否具有提起本案第三人撤销之诉的资格；2. 原审民事判决书能否被撤销。

【法院裁判要旨】

北京市通州区人民法院经审理认为：关于范甲是否为范某某夫妇养女的问题。范某某夫妇死亡时间均在《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）实施之前，故本案应适用《中华人民共和国继承法》（以下简称《继承法》）及《民法典》实施之前关于收养的规定。根据《中华人民共和国收养法》（以下简称《收养法》）及《司法部关于办理收养法实施前建立的事实收养关系公证的通知》的相关规定，在《收养法》实施之前发生的事实收养关系自当事人因收养事实而共同生活时成立，收养行为始具有法律效力，但需满足以父母子女相称，建立了事实上的父母子女关系，且被收养人与其生父母的权利义务关系确已消除的条件。范甲提供的微信聊天记录仅能证明范甲在成年多年后与范某某夫妇以父母子女相称，不能证明在1968年范甲来到范某某家庭并共同生活时即建立了父母子女关系，且范某某家庭人事档案中并无范甲。此外，在本案审理过程中，范甲曾作为共同原告就其亲生父母的遗产继承问题进行过诉讼，其虽在此后撤回起诉，但其至少在起诉时认为其与生父母之间的权利义务关系并未消除。故，范甲并未与范某某夫妇建立事实收养关系，其并非范某某夫妇的养女。但范甲持有遗嘱，主张涉案房屋应由其继承所有，系有独立请求权的第三人，但因不能归责于本人的事由未参加诉讼，且在知道原审民事判决书后六个月内提起本案诉讼，具有第三人撤销之诉的原告主体资格。

关于原审民事判决书能否被撤销的问题。范甲并非范某某夫妇养女，并非法定继承人，即使其持有的遗嘱均为有效，范甲也仅是受遗赠人。但范甲并未在范某某死亡后的法定期限内即两个月内向其他法定继承人作出受遗赠的意思表示，应视为范甲放弃受遗赠。故，原审民事判决书内容正确，未损害范甲的民事权益，其要求撤销原审民事判决书的诉讼请求于法无据，不予支持。另需

指出的是，如范甲认为其系继承人以外的对被继承人扶养较多的人，要求分给其适当遗产的，可以依据相关法律规定另行提起诉讼。

北京市通州区人民法院判决如下：

驳回范甲的全部诉讼请求。

范甲不服一审判决，提出上诉。

北京市第三中级人民法院经审理同意一审法院的裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

事实收养关系自当事人因收养事实而共同生活时成立，收养行为始具有法律效力，但需满足以父母子女相称，建立了事实上的父母子女关系，且被收养人与其生父母的权利义务关系确已消除的条件。如当事人不满足上述条件，则并非法定继承人，亦不属于必要共同诉讼人，如其认为生效民事裁判文书损害其民事权益的，其具有提起第三人撤销之诉的资格，但该裁判文书能否被撤销，应予实体审查。

一、事实收养关系的认定标准

原《收养法》于1992年4月1日起施行，规定收养三代以内同辈旁系血亲的子女，需向民政部门办理收养登记或进行收养公证，才能确立收养关系。

《民法典》也规定收养应当向县级以上人民政府民政部门登记，收养关系自登记之日起成立。因此，在1992年4月1日之后发生的收养事实，未办理收养手续的，收养行为不具有法律效力。但在1992年4月1日之前发生的收养事实，符合一定条件的，法律亦予以保护，即成立事实收养关系。

《司法部关于办理收养法实施前建立的事实收养关系公证的通知》明确：“……对于收养法实施前已建立的事实收养关系，当事人可以申办公事实收养公证。凡当事人能够证实双方确认共同生活多年，以父母子女相称，建立了事实上的父母子女关系，且被收养人与其生父母的权利义务关系确已消除的，可以为当事人办理收养公证。收养关系自当事人达成收养协议或因收养事实而共同生活时成立”。由此可知，事实收养关系自当事人因收养事实而共同

生活时成立，收养行为始具有法律效力，但需满足以父母子女相称，建立了事实上的父母子女关系，且被收养人与其生父母的权利义务关系确已消除的条件。本案中，范甲虽于1968年起即与范某某家庭共同生活，也提交了范某某生前单位出具的证明，亦举证证明其在范某某晚年时与范某某以父女相称，但范某某、赵某、范乙、范丙的干部人事档案中均未记载范甲的身份信息，而范甲在相关文件中填写的亦是其生父母的信息，又曾作为原告之一就其生父母的遗产问题提起过继承诉讼。结合范乙、范某某关于范甲在范某某晚年时才改口称范某某为“爸爸”的陈述，应认定范甲并未举证证明其与范某某、赵某共同生活时即建立了收养的意思表示，且与其生父母的权利义务关系亦未消除。故，范甲不符合与范某某夫妇建立事实收养关系的情形，其并非范某某夫妇的养女。

二、第三人撤销之诉适格原告的认定

《中华人民共和国民事诉讼法》第五十九条规定，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼……因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起六个月内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。人民法院经审理，诉讼请求成立的，应当改变或者撤销原判决、裁定、调解书；诉讼请求不成立的，驳回诉讼请求。随着对第三人撤销之诉制度功能认识的深入，必要共同诉讼当事人不能作为第三人撤销之诉的适格原告已经逐渐成为通说，这也是本案一再裁定驳回范甲起诉的原因。因此，范甲是否有权提起本案第三人撤销之诉，是否为适格原告，首先要明确范甲是否为必要共同诉讼当事人。必要共同诉讼之所以必要，是因为共同诉讼人之间诉讼标的的共同性，共同诉讼人在实体法律关系中享有共同的权利或者承担共同的义务。除诉讼标的同一的要件外，共同诉讼人之间还需要具有不可替代或者分割的法律关系。本案经过前述论证，已经认定范甲并非范某某夫妇的养女，则其并非法定继承人，不能依据法定继承这一诉讼标的主张涉案房屋

的权利，其与法定继承人范乙、范某丙之间亦不具有不可替代的法律关系，并非必要共同诉讼当事人。又因其持有遗嘱，因此范甲系有独立请求权的第三人，有提起第三人撤销之诉的资格。而且经审查，其系因不能归责于本人的事由未参加诉讼，且在知道原审民事判决书六个月内提起本案诉讼，应为适格原告。如若范甲经认定与范某某夫妇成立事实收养关系，确认其系